

0025381-12.2019.8.26.0562

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... do E. TJSP:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença procedente. Recurso defensivo. (...) 2. Do mérito. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas. Negativa do réu. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0025381-12.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025381-12.2019.8.26.0562

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3054704/2019 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 5358984 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 5358986 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 5358990 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 900012/2019/002 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 900011/2019/002 - DEL.INF.JUV. SANTOS, 5376994 - DEL.INF.JUV. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FRANCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

MATHEUS FRANÇA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 20 de maio de 2019, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Rua Hugo Maia, nº 30, Rádio Clube, Santos/SP, o acusado trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, em patrulhamento de rotina pela Rua Engenheiro Paulo Figueiras Júnior, sentido Rua Dr. Alderico Monteiro Soares, policiais militares avistaram um veículo GM SPIN, de cor preta, placas FKZ9186, conduzido por um adolescente, e tendo como passageiros o acusado e outro indivíduo.

Consta que o acusado dispensou no chão uma ponta de cigarro contendo erva seca prensada. Indagados, o denunciado e o outro indivíduo afirmaram que pegaram carona

com o adolescente e fizeram uso juntos da maconha adquirida na Vila Telma. Boletim de Ocorrência (fls. 3/7). Termo circunstanciado (fls. 20/24). Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27). Laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 48/50).

O acusado foi citado (fls. 151) e apresentou defesa prévia (fls. 171/177).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, bem como foi realizado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista que foi comprovada a autoria e materialidade da conduta, por meio da inegável confissão do réu e da oitiva da testemunha, confirmando que ele estava em posse da droga.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu reiterando os termos defesa prévia, para que seja reconhecida a atipicidade e a inconstitucionalidade da conduta do acusado. Subsidiariamente, no caso de condenação, pugnou pela aplicação de pena alternativa de advertência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 20/24), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 48/50) e pela prova oral produzida durante o processo.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha JOSÉ CARMO DOS SANTOS JÚNIOR, policial militar, alegou que estava em patrulhamento junto com outro policial, quando avistaram um veículo e decidiram realizar uma busca pessoal, encontrando a droga. Os três indivíduos abordados alegaram que a droga era para uso pessoal, porém, apesar de a testemunha não ter se recordado de qual droga se tratava, achou que era maconha. Disse que a droga estava na posse do acusado, mas que ele estava tentando dispensa-la. Alegou, por fim, que não conhecia o denunciado.

O acusado MATHEUS FRANÇA DA SILVA, interrogado, contou que estava com a droga em suas mãos, mas que o entorpecente não era dele. Disse que foi chamado em sua casa pelos outros dois indivíduos e que eles já estavam com a droga dentro do carro. Falou que era a primeira vez que iria utilizar maconha. Disse, ao final, que tentou dispensar a ponta do cigarro.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

No que tange às alegações defensivas de atipicidade e inconstitucionalidade do crime de porte de uso de drogas para o consumo pessoal, estas são improcedentes e não podem ser acolhidas.

O fato de a matéria estar sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e de haver votos favoráveis à inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não o torna inconstitucional.

Anoto, ainda, que não há que se falar em atipicidade da conduta de porte de drogas para uso próprio, permanecendo, sob a égide do princípio da legalidade, descrita como fato típico a conduta praticada pelo réu e expressa no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nos dizeres do Desembargador Zorzi Rocha, in Apelação nº 0000127-78.2016.8.26.0050, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 09.03.2017:

“Desde a vigência da Lei n.º 6368/76, a posse de entorpecente para uso próprio passou a ser considerada crime, e assim continua sendo com a vigência da Lei n.º 11.343/2006, que em seu artigo 28, expressa previsão legal. A alteração contida na atual Lei n.º 11.343/2006 (artigo 28), quanto ao preceito secundário do crime em questão – deixando de estabelecer pena privativa de liberdade e multa como era no art. 16 da Lei n.º 6368/76 – não significou descriminalização da conduta, pelo contrário, o que ocorreu foi, na verdade, uma ampliação das hipóteses de conformação típica, e um considerável abrandamento punitivo, dando lugar às penas educativas de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programas ou cursos”.

Neste sentido também é a jurisprudência do E. TJSP:

“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença procedente. Recurso defensivo. (...)

2. Do mérito. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas. Negativa do réu. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. Da tipicidade da conduta. 3.1. Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Recurso Extraordinário nº 635.659 ainda pendente de julgamento. Norma penal que tem como objeto a tutela da saúde pública. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se as preliminares arguidas.” (TJSP; Apelação Criminal 1504072-96.2021.8.26.0073; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2022; Data de Registro: 05/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de entorpecente para uso próprio – Materialidade e autoria comprovadas – Inviabilidade de se afastar a configuração da hipótese prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 para absolver o réu pela alegada inconstitucionalidade – Norma legal hígida que integra o ordenamento jurídico vigente – Absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Quantidade que não revela a irrelevância da conduta e já serviu como um dos subsídios para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio – Delito de perigo abstrato – Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores – Condenação mantida – Sanção adequada diante das peculiaridades do caso concreto – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000019-35.2017.8.26.0511; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 25/05/2022)”.

Sendo a saúde pública o bem jurídico tutelado pela norma penal, com a posse ou porte do entorpecente, mesmo que para uso próprio, o bem jurídico continua sendo afetado, o que torna necessária a sua proteção.

Desta forma, não há que se falar em conduta atípica ou inconstitucional, com relação ao delito de posse de entorpecentes para consumo próprio.

Após a instrução criminal, a prova é firme em confirmar que o acusado foi surpreendido pelos policiais militares enquanto portava 0,6g de maconha, para uso próprio.

Quanto à destinação do entorpecente, observando a pequena quantidade, maneira de acondicionamento (na forma de cigarro) e as circunstâncias de sua apreensão, não restam dúvidas de sua destinação ao uso pessoal.

Conforme consta do testemunho do policial civil José Carmo ouvido em juízo, o acusado estava portando o entorpecente apreendido e, quando da abordagem do veículo no qual ele estava, tentou dispensar a ponta do cigarro de maconha, porém foi flagrado.

De fato, em consonância com o depoimento da testemunha policial, consta dos autos que fora apreendida pequena quantidade de maconha, e o laudo pericial juntado as fls. 48/50 confirma que o material encontrado se tratava do entorpecente maconha que determina dependência física e psíquica.

De acordo como o interrogatório do réu Matheus, ele estava na posse do entorpecente, mas, como não lhe pertencia, estava jogando-o fora.

Vislumbra-se, portanto, que a sua narrativa dos fatos confirma as palavras da testemunha policial, de que ele estava tentando dispensar o entorpecente quando da abordagem, o que traz maior credibilidade ao depoimento do policial e indica, sem sombra de dúvidas, de que o réu estava portando maconha.

Nesse diapasão, as provas carreadas aos autos são robustas e claras, autorizando o desate condenatório e relação ao crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Observando a quantidade apreendida e a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, nos termos do inciso I, do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, o que faço para CONDENAR o acusado MATHEUS FRANÇA DA SILVA, qualificado nos autos,

à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de interpor e aguardar eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição de todo o entorpecente apreendido, nos termos previstos em lei, remetendo-se o auto competente.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Santos, 27 de outubro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA